

한국가스공사 상임감사위원

통보

일련번호 제22-공급종합-1호

제목 공급관리소 조정 설계 불합리

소관부서 ▶▶▶▶처

조치부서 ▶▶▶▶처

내용

1. 업무 개요

▶▶▶▶처 ○○○○부는 직제규정 시행세칙 [별표 2] 업무분장에 따라 공급 및 생산기지 건설 토목 및 건축분야 설계 업무를 담당하고 있다.

○○○본부 ●●●●부(구 ◇◇◇◇부¹⁾)는 ○○○본부의 재난대응체계를 총괄하면서 산불 등 자연재해 및 사회재난 대비업무를 담당하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「건축법」 제42조에 따르면 면적이 200㎡ 이상인 대지에 건축을 하는 건축주는 용도지역 및 건축물의 규모에 따라 해당 지방자치단체 조례로 정하는 기준에 따라 대지에 조정 등의 조치를 하도록 규정되어 있다. 다만, 【표 1】과 같이 조정이 필요하지 아니한 건축물로서 대통령령으로 정하는 건축물에 대하여는 조정 등의 조치를 하지 아니할 수 있다.

1) 2022. 1. 1. 직제규정 개정 이전에 ○○○본부 재난업무는 ◇◇◇◇부가 담당하였으며 현재는 ●●●●부가 담당하고 있음

【표 1】 조정 등의 조치를 아니할 수 있는 건축물

구 분	조정 등의 조치를 아니할 수 있는 건축물
1호	· 녹지지역에 건축하는 건축물
2~8호	· 생략
9호	· 자연환경보전지역·농림지역 또는 관리지역(지구단위계획구역으로 지정된 구역은 제외)의 건축물
10호	· 생략

※ 출처: 「건축법 시행령」 제27조 제1항 재구성

따라서 공사가 면적이 200㎡ 이상인 대지에 공급관리소를 건축하고자 할 때에는 해당 대지에 조경을 설치하여야 한다. 다만, 【표 1】과 같이 건축을 하려는 대지가 녹지지역, 자연환경보전지역, 농림지역 및 관리지역(이하 “녹지지역 등”이라 한다)에 해당 될 경우는 잔디나 수목 식재(이하 “조경”이라 한다) 등의 조치를 아니할 수 있다.

참고로 공급관리소의 필요 대지면적²⁾은 200㎡ 이상으로 건축을 할 때에 의무적으로 조경을 설치하여야 하며, 조경 설치면적의 경우는 건축허가 등 인허가 과정에서 해당 인허가기관이 공급관리소 설치 민원과 미관 등의 사유로 법적 최소 조경면적을 초과하여 설치하도록 요구할 수 있다.

구 ○●○○○○부(현 ○○○○○부)는 2019. 4. 4. 강원 영동지역의 대형 산불 이후 공급관리소 산불피해를 최소화하려는 목적으로 2019. 4. 8. “공급관리소 조정설계 관련 검토”를 작성하면서 법적 조경면적을 초과하여 설계하는 것을 지양하기로 계획하였다.

2) 불복벨브(BV): 약 1,653~3,306㎡, 차단관리소(VS): 약 4,959~6,612㎡, 정압관리소(GS): 약 9,917~16,529㎡ (출처: ○○○○부 제출 확인서 “공급관리소 주변 산불 발생에 관한 사항”)

한편 구 ◇◇◇◇부는 2019. 5. 2. 공급관리소 산불피해³⁾를 저감하고자 “공급관리소 방재 종합계획”을 수립하였다. 이 계획에는 공사가 공급관리소에 의무적으로 조경을 설치할 필요가 없는데 자발적으로 설치한 조경을 제거하는 ‘조경면적 최소화 계획’이 포함되어 있다. 그리고 같은 날 ◇◇◇◇부는 이 계획을 지역본부에 송부하고 공급관리소 조경면적을 최소화하는 후속업무를 요청하였다.

이에 따라 지역본부는 【표 2】와 같이 의무 조경면적을 초과한 공급관리소 조경에 대하여 지자체의 협의를 거쳐 조경을 제거하고 있다.

【표 2】조경면적 최소화 실시현황

본부	대상 관리소	조경 면적(m ²)	최소화 면적(m ²)
㉠㉠	27개소	3,294	2,054
★★	1개소	3,323	263
㉡㉡	해당 없음	-	-
㉢㉢	28개소	61,395	34,288
◆◆	12개소	33,601	진행 중
◆◆	7개소	13,902	520
■■	5개소	8,475	260
㉣㉣	23개소	36,242	9,399
㉤㉤	16개소	28,105	진행 중

※ 주: 대상관리소는 조경 제거 가능 관리소 중 산불위험등급 ‘관심’ 이상인 관리소
출처: ㉠㉠㉡부 제출자료

나. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ㉢㉢㉢부는 공급관리소 조경 설계를 할 때 법적 조경면적을 초과하여 설계하는 것을 지양하기로 계획하였으나, ‘19년 이후 ㉢㉢㉢부에서 설계한 조경면적을 살펴보면, 【표 3】와 같이 여전히 법적 최소 조경면적을 초과하여 설계하고 있는 것으로 확인되었다.

3) 고압 천연가스 배관이 파손되어 화재가 발생하면 그 피해거리는 200m 이상 이를 수 있음(지상 고압 천연가스 배관의 최소 이격거리 기준에 관한 연구, 한국가스안전공사 가스안전연구원, '19. 1. 15.)

【표 3】공급관리소 설계 조경면적 현황

(단위: m²)

관리소명	의무 조경면적		설계면적	추가 조경면적	비고
	법적 최소면적	인허가 추가면적			
㉠㉠	-	1,488	1,918	430	준공
㉡㉡	-	-	209	209	준공
㉢㉢	-	-	357	357	공사중
㉣㉣	-	-	416	416	공사중
㉤㉤	-	495	588	93	공사중
홍북	678	822	1,500	-	공사중

※ 출처: ㉢㉢㉢㉢부 제출 확인서

그 결과 지역본부가 공급관리소 ‘조경면적 최소화 계획’에 따라 의무 조경면적을 초과하여 설치한 조경을 제거하고 있는데 반해 ㉢㉢㉢부가 설계단계에서 의무 조경면적을 초과하여 설계하는 것은 운영단계에서 제거될 수 있는 조경을 시공단계에서 설치하게 하는 것이나 다름이 없어 조경 설치와 제거 비용을 고려하면 불필요한 예산이 낭비될 우려가 있다.

관계부서 등 의견 및 검토결과

관련부서는 감사 지적사항에 대해 별다른 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항

▶▶▶▶처장은

공급관리소 조경 설계 시 법적 조경면적 내에서 조경 설계면적을 최소화하는 계획을 수립하시기 바랍니다. (통보)